

DIREITOS HUMANOS

O edital prevê exclusivamente a leitura de lei seca, desse modo recomenda-se a leitura de todos os dispositivos.

Edital

1.A Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948.

Obs.: o edital não pede os estudos dos conceitos, fundamentos e evolução histórica. Declaração Universal dos DH não é um tratado, nem tem pretensão de ser.

Em 1948, foi estabelecida dentro da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e veio como uma resolução, porque o propósito dessa declaração era funcionar como uma diretriz, um ponto de chegada para os Estados ou, ainda, o que eles deveriam fazer na sua jurisdição interna.

Essa declaração foi o marco do processo de internacionalização dos DH, porque até 1948 cada estado tinha sua própria noção do que seriam esses direitos humanos, mas depois criou-se essa unificação desses preceitos. Os Estados partiram desses 30 artigos com direitos de primeira geração, de segunda geração e estabelecidos.

Sendo uma declaração universal, ela apresenta esses direitos de uma forma muito genérica, não trazendo um nível de especificidade e detalhamento.

2.Convenção Americana sobre Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da Costa Rica) (art. 1º ao 32).

3.Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 1º ao 15).

Obs.: não está cobrando o PIDCP. Lembre-se de que a DH surgiu em 1948, mas 18 anos depois vêm os dois pactos internacionais, sendo o primeiro com direito de primeira geração e o segundo com direitos de segunda geração.

Veja que, a banca cobra artigos específicos do PIDCP.

4.Declaração de Pequim Adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz.



5m

ANOTAÇÕES



A declaração tenta estabelecer uma ação que traga esse preceito de igualdade entre homens e mulheres, que levará ao processo de desenvolvimento, assegurará a paz e estabilidade nas relações.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/2009) Considere as seguintes assertivas a respeito do Direito à Vida previsto no Pacto de São José da Costa Rica:
- I – Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
 - II – Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos.
 - III – Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de vinte e um anos, ou maior de sessenta.
 - IV – Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos.

COMENTÁRIO

O art. 4 dispõe sobre o direito à vida.

Direito à vida e pena de morte

Artigo 4.

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, **desde o momento da concepção**. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.
3. **Não** se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
4. **Em nenhum caso** pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
5. **Não** se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for **menor de dezoito anos, ou maior de setenta**, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.



ANOTAÇÕES

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.

Obs: não aboliu a pena de morte, só veio em 1990 mediante Protocolo Facultativo (Protocolo à Convenção Americana sobre direitos Humanos referentes à abolição da pena de morte). Ressalvada a hipótese de reserva que os Estados poderiam fazer para aplicá-la em caso de guerra declarada. Brasil utilizou a reserva em harmonia com o art. 5º XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

2. (FCC/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/2012) De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da Costa Rica), quanto ao direito à vida, é correto afirmar que
- a. não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido
 - b. a pena de morte pode ser aplicada a delitos comuns conexos com delitos políticos
 - c. a pena de morte, nos países que não a tenham abolido, poderá ser estendida a delitos aos quais essa pena atualmente não se aplica
 - d. o pedido de anistia ou comutação de pena não impede a execução da pena de morte, se houver demora no julgamento por parte da autoridade competente.
 - e. a pena de morte só pode ser aplicada a delitos políticos.

COMENTÁRIO



20m

- a. 3. **Não** se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a tenham abolido.
- b. Não pode.
- c. Nos países que não tenham abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.
- d. Não pode ser efetuada a aplicação da pena enquanto o pedido estiver sendo analisado.
- e. Não pode ser aplicada a delitos políticos.

ANOTAÇÕES

3. (FCC/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/2012) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948, é INCORRETO afirmar que
- toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses.
 - toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
 - o direito de procurar e de gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
 - a liberdade de opinião e expressão não inclui a liberdade de receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
 - o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião inclui a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

COMENTÁRIO

- a. Artigo 23 I) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. II) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. III) Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. **IV) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses.**
- b. Artigo 13 I) Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. II) Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
- c. Artigo 14 I) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
- d. Artigo 18 Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

e. Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.

GABARITO

1. 1-C/2-C/3-E/4-C
2. a
3. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
